

1501151-17.2020.8.26.0198

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Melina de Medeiros Ros

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de ocorrência referente ao anterior roubo do aparelho em questão (fls. 43/45); e laudo pericial de constatação do telefone celular (fls. 46/47); além da prova oral produzida, a seguir analisada.

Tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, o réu confirmou haver adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida pelo valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Em juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria, 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501151-17.2020.8.26.0198 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501151-17.2020.8.26.0198

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3093379/2020 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 14677485 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Melina de Medeiros Ros

Vistos

Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

No curso do presente feito, foram reunidos os seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (fls. 01/02); termo circunstanciado (fls. 04/06); boletim de

ocorrência referente ao anterior roubo do aparelho em questão (fls. 43/45); e laudo pericial de constatação do telefone celular (fls. 46/47); além da prova oral produzida, a seguir analisada.

Tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, o réu confirmou haver adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida pelo valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Em juízo, especificou que o negócio fora realizado na “feira do rolo” e que o vendedor estava passando pelo local e ofereceu o bem aos comerciantes, que, contudo, não lograram êxito na negociação porque desejavam pagar preço ainda menor, para posterior revenda. Declarou, por fim, ter sido “ambicioso”, já que o valor era muito baixo para o produto, que considerou de boa qualidade.

As circunstâncias da compra, confessadas pelo réu, revelam a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja a culpa.

Outrossim, ouvidos em juízo, os policiais militares Felipe Gregório e Fernanda Olegario confirmaram que durante abordagem, o réu fora localizado em poder do aparelho celular produto de crime e que relatou haver adquirido o aparelho de pessoa desconhecida.

Como se pode ver, o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida de que o réu adquiriu coisa que deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Comprovada a prática delitiva, é de rigor a total procedência da pretensão punitiva.

Passo à dosimetria das penas.

Com fulcro no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, consistentes em uma condenação antiga por crime de roubo (fls. 25), razão pela qual fixo a pena-base um sexto acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, a atenuante da confissão espontânea sobre as circunstâncias referentes à aquisição do aparelho celular impõe o retorno da reprimenda ao mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Ausentes outras causas modificadoras na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR ELTON CARDOSO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção.

O crime em questão não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

O réu não é reincidente e a respectiva condenação anterior é antiga e não se verificou em razão da prática do mesmo delito.

Ademais, o réu confessou as circunstâncias da aquisição do aparelho.

Por tais razões, considero que, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

Desta sorte, levando-se em conta o disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal, e também por ser socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, esta no valor de 1 (um) salário mínimo vigente nesta data e devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, que deverá ser depositada em conta judicial, em nome do

FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (criado pela mesma lei de criação do CMDCA- Lei 640/94 de 25/03/94) NO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 2072-9, CONTA CORRENTE 130.604-9. O depósito deve ser feito em dinheiro, junto ao caixa comum, não sendo aceito por envelope, sob pena de se considerar descumprida a obrigação imposta. O depósito deverá ser identificado. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito no cartório deste Juízo, imediatamente após o pagamento.

Em caso de descumprimento injustificado dessa restrição imposta, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do artigo 33 do Código Penal.

Por estar respondendo ao processo em liberdade, poderá recorrer na mesma condição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Franco da Rocha, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA